

1518933-78.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/12/2022

... do réu, conseguiram abrir o veículo e constatar o furto do som.

Os policiais afirmaram ainda que o vizinho da vítima, segundo seu depoimento, também presenciou o furto.

Everton, vizinho da vítima foi ouvido apenas em sede policial fls. 05 e asseverou que ao sair do portão de sua casa, pouco antes das 23h, deparou-se com dois indivíduos no interior do veículo Ford Fiesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1518933-78.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518933-78.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ARISTIDES SANTANA CHAVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

ARISTIDES SANTANA CHAVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, porque, segundo apurado no dia 05 de agosto de 2019, por volta das 23 horas, na Rua Pedro Juan Caballero, defronte ao nº 146, Casa Verde, nesta Capital, agindo em concurso e com identidade de propósitos com outro agente, não identificado, bem como mediante emprego de chave falsa, subtraiu, para si, um aparelho de som automotivo, marca "Buster", de propriedade de R.B.da S.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado, notificado, e apresentou sua resposta à acusação.

Foram juntados aos autos o laudo pericial das chaves (fls. 91/97).

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas a vítima, dois policiais (fls. 185/186).

O réu devidamente intimado não compareceu a audiência designada para seu interrogatório (fls.193) e o Defensor embora intimado para justificar sua ausência ou ainda indicar novo endereço para possibilitar a oitiva do réu, manteve inerte, conforme certidão de fls. 200.

Diante disso, apenas para regularizar o andamento processual, é o caso de se decretar a revelia do acusado, nos exatos termos do que dispõe o art. 367, do Código de Processo Penal.

Note-se ademais, que em cumprimento a diligência requerida pela Defesa vieram aos

autos o laudo pericial do veículo juntado a fls.197/199.

Após, instadas a se manifestar as partes apresentaram seus memoriais escritos, ocasião em que o Ministério Público buscou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. (fls. 207/211).

Já a Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em face do princípio da insignificância, alegando que "o conteúdo valorativo (dano social) é tão pequeno que a aplicação do Direito Penal não se faz necessária", já que o "valor da res furtiva" é ínfimo e ainda porque não há provas suficientes para a condenação do acusado.

Em caso de eventual condenação requereu o reconhecimento da primariedade do réu e a adoção de regime inicial de cumprimento de pena aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade do delito, restou cabalmente comprovada. Já a materialidade delitiva restou comprovada, além da prova oral produzida em Juízo, pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo pericial das chaves de fls. 91/97 e do veículo (fls. 197/199), e relatório final da autoridade policial.

A autoria também é incontestada.

A vítima e seu vizinho, não tiveram dúvidas em apontar o réu como sendo a pessoa por eles perseguida e detida, após ter sido flagrada mexendo no veículo Ford Fiesta.

Além disso, o proprietário do veículo nas duas oportunidades em que foi ouvido disse que estacionou com sempre fazia, se veículo em frente a sua residência e entrou, passados alguns instantes, que recebeu um telefonema de seu vizinho chamado Everton relatando que havia dois indivíduos mexendo no seu automóvel e diante disso, saiu para ver o que estava acontecendo e viu dois indivíduos correndo. Com a ajuda de seu vizinho saíram em perseguição do dois e conseguiram deter o réu que acabou caindo ao chão, durante a tentativa de fuga. O outro indivíduo conseguiu fugir e não foi encontrado.

Com um dos indivíduos detidos, acionaram a polícia que se dirigiu ao local e fizeram revista pessoal no réu e encontraram dentro da mochila que ele trazia, o som-automotivo que estava em seu veículo. A vítima disse ainda que também fora localizada na posse do réu uma chave que, apesar de não ser do veículo Ford Fiesta, foi testada e abriu seu automóvel.

No mesmo sentido das declarações da vítima, foram os depoimentos dos dois policiais ouvidos em juízo que após prestarem o compromisso de dizer a verdade afirmaram que após receberem informações via COPOM da ocorrência de furto em andamento, sendo que um dos furtadores estava detido por populares, se dirigiram ao local dos fatos e encontraram o réu já preso pela vítima e por um de seus vizinhos. Os policiais afirmaram que o réu trazia consigo uma mochila dentro da qual foi encontrado um som automotivo que foi prontamente reconhecido pela vítima que afirmou que era de sua propriedade e estava instalado no veículo que estava estacionado em frente a sua residência.

Todos foram ao local e de posse de algumas chaves que também estavam dentro da mochila do réu, conseguiram abrir o veículo e constatar o furto do som.

Os policiais afirmaram ainda que o vizinho da vítima, segundo seu depoimento, também presenciou o furto.

Everton, vizinho da vítima foi ouvido apenas em sede policial fls. 05 e asseverou que ao sair do portão de sua casa, pouco antes das 23h, deparou-se com dois indivíduos no interior do veículo Ford Fiesta de propriedade da vítima e diante disso, telefonou para o vizinho avisando o que estava acontecendo. Logo em seguida, a vítima, saiu na porta de sua residência e os dois indivíduos, ao notarem a presença dele, iniciaram fuga, contudo, um deles caiu de cara no chão e acabou sendo detido pelos dois que correram no encalço dos furtadores.

O réu ao ser ouvido em sede policial, optou por permanecer em silêncio. E embora

intimado para ser interrogado, não compareceu a audiência e foi então declarado revel.

Estas são as provas colhidas e diante delas mostra-se, pois, suficiente à condenação do acusado aos elementos coligidos durante a instrução.

Como é cediço, a prova suficiente à condenação por furto não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais.

Confira-se: Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Veja-se que no caso em testilha os depoimentos dos policiais foram ainda devidamente corroborados pela oitiva da vítima em juízo e pelo depoimento de seu vizinho, ainda que somente em sede policial.

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

De princípio da insignificância não há que se cogitar.

Isso porque se trata de uma construção jurisprudencial que deve ser aceita com ressalvas, sob pena de se cancelar judicialmente a impunidade que assola nosso país.

No caso em espécie, trata-se de réu reincidente em crime de furto, e portanto, que faz do furto seu meio de vida, o que para esta magistrada já é o suficiente para demonstrar que sua conduta independentemente do valor do bem subtraído não é insignificante para o mundo jurídico.

Como bem definiu o Ministro Celso de Mello, em acórdão paradigma sobre a matéria (HC 84.412-0/SP), o princípio da insignificância só deve ser reconhecido quando presentes simultaneamente quatro vetores: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente, 2) a nenhuma periculosidade social da ação, 3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não é diverso o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2º E 4º, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância, o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a

modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desaparecia do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º). 4. A lesão se revelou significativa não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5. Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (CP, art. 155, § 2º), desde que não haja imposição apenas da pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da ordem de ofício por outro fundamento (HC 94765, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008, DJe-182 DIVULG 25-09-2008 PUBLIC 26-09-2008 EMENT VOL-02334-03 PP-00575).

Veja-se que no caso em tela, para subtrair o som automotivo o réu danificou o veículo da vítima consoante laudo de fls. 197/199 o que lhe também outros prejuízos financeiros, o que afasta por completo a tese de absolvição apontada pela combativa Defesa.

A qualificadora referente ao concurso de pessoas restou provada tanto pelos depoimentos prestados em Juízo pela vítima e por seu vizinho que afirmaram que o segundo furtador, que estava com o réu mexendo no automóvel Ford Fiesta, também foi por eles perseguido, mas acabou conseguindo escapar.

Ora, já se pacificou que para a caracterização do concurso de pessoas não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos. É coautor o agente que, durante a execução do furto, permanece em companhia de executores prima facie mais dinâmicos, ou mais agressivos, ou mais audazes, seja por encorajar os comparsas com sua presença, seja por oferecer-se como soldado de reserva, e, no caso, auxiliando a remoção segura do objeto subtraído.

Do mesmo modo, a qualificadora referente ao uso de chave falsa restou comprovada por toda a prova oral produzida em Juízo, bem como pelo laudo pericial de fls. 91/97, o qual concluiu que as chaves apreendidas com o réu e periciadas podem prestar-se para acionar e destravar mecanismos de fechaduras.

Vale ressaltar que os réus foram denunciados como incursos no artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal. Consequentemente, foram denunciados pela prática do crime de furto duplamente qualificado com o emprego de chave falsa e mediante o concurso de duas ou mais pessoas. Assim, nada há que se falar em rompimento de obstáculo (inciso I, §4º, artigo 155, do CP).

O furto, doutra parte, foi consumado, já que o réu e seu comparsa conseguiram retirar a res furtiva da esfera de vigilância e proteção da vítima, ainda que por pouco tempo e tiveram a posse mansa e pacífica da res.

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é tecnicamente primário, mas possui condenação definitiva por crime de furto, transitada em julgado, consoante F.A de fls. 60/65, tal fato e ainda a existência de duas circunstâncias qualificadoras, nos permitem aumentar a pena em 1/5 no caso em espécie, uma delas será utilizada para aumentar a pena base em 1/6, chegando-se a 02 anos e 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase não há nos autos agravantes ou atenuantes a se considerar.

Também não se mostram presentes na terceira fase de aplicação de pena, eventuais causas de aumento ou de diminuição.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para condená-lo à pena de 02 anos e 04 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, já que não há nos autos provas de sua situação financeira.

Nos termos do disposto no art. 44 do Código penal, não obstante as alegações do Ministério Público, considerando a primariedade técnica do acusado, nos termos do que dispõe o art. 64, inciso I, do mesmo dispositivo legal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,

que ficam ora estabelecidas por uma pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída e por outra pena de prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo que deverá ser revertida a vítima, nos exatos moldes determinados pelo Juízo da Execução Criminal, sem prejuízo da multa estabelecida. Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, considerando sobretudo a quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado.

No mais, tendo em vista a espécie de pena aplicada e ainda o fato de que o réu permaneceu solto durante toda a instrução, e não havendo, por ora, motivos para decretar sua prisão cautelar, poderá recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, ou preceda-se o aditamento conforme o caso, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada dos cálculos aos autos, abra-se vista às partes para a devida ciência e eventual manifestação.

Condeno ainda os réus ao pagamento das custas judiciais, que decorre de expressa previsão legal.

Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Poderá o condenado, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011). P.R.I.C.

São Paulo, 28 de dezembro de 2022.

Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA